

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado,
V Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 54033/15 Ruolo Generale Contenzioso affari civili

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv Martino Brizzi che lo rappresenta e difende con procura in atti

ATTORE

E

Controparte_1

E

Controparte_2

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv Mauro Livi che li rappresenta e difende con procure in atti

CONVENUTI

E

Controparte_3

quali eredi della convenuta

Per_1

[...], deceduta nelle more del processo

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv Guido Alpa e rappresentati e difesi dall'avv Fabio Florio con procure in atti

CONVENUTI

E

Controparte_4

,

CP_5

Controparte_6

,

CP_7

,

[...]

CP_8

,

Controparte_9

E

Controparte_10

,

contumaci

CONVENUTI

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione introduttivo del giudizio, nel convenire in giudizio i soggetti meglio indicati in epigrafe, l'attore, premesso: 1- di essere proprietario di due posti auto ubicati (unitamente ad altri) nello spazio a livello strada con annessa area di manovra (in catasto rispettivamente

part. 215-216 e 217 e part. 213), con accesso da **CP_11** e da piazza Mancini 2 (in Roma) e segnatamente dei posti auto nri 25 e 26 confinanti con area di manovra, posti auto 24 e 27 in catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 528, part. 215 sub 1 e sub 2 e 3 e, 2- che ‘ad oggi’ i posti auto erano delimitati in modo difforme dall’originale configurazione come anche i confini dell’area di manovra in particolare a cagione delle modifiche apportate dal **CP_1** che aveva ulteriormente modificato le linee di demarcazione dei posti auto, chiedeva: 1- che fosse determinata ai sensi dell’art. 950 cc l’effettiva posizione dei confini delle rispettive proprietà (i posti auto erano 29) e, 2- che fosse disposta l’apposizione dei termini certi a spese esclusive del **CP_1** ai sensi dell’art. 951 cc. Chiedeva altresì che l’area ‘inerente i serbatoi destinati al gasolio per il riscaldamento dei condomini’ fosse dichiarata di pertinenza comune fra tutte le parti disponendo che fosse tenuta libera da qualsivoglia utilizzo. Con condanna del **CP_1** alla refusione delle spese di lite.

Si sono costituiti **Controparte_1** e **Controparte_2** riconoscendo la sopravvenuta modifica delle linee di confine fra i posti auto e chiedendo che fossero rideterminati i confini (dei posti auto) apponendovi termini certi con suddivisione delle spese a carico di tutte le parti.

Si costituiva la **Per_1** e, in seguito al suo decesso, gli eredi della predetta **Controparte_3** ed **CP_3** chiedendo che fosse confermato il loro posto auto come risultante dall’atto di acquisto esentandoli dalle spese di rideterminazione dei confini non avendo effettuato alcuna modifica. Con vittoria di spese da distrarre. Non si costituivano gli altri convenuti.

Riassunto il processo dichiarato interrotto in seguito al decesso di **Persona_1**, si costituivano gli eredi di quest’ultima **CP_3** [...] ed **CP_3** Espletata ctu, dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti e tentata più volte la conciliazione senza esito positivo, venivano precisate le conclusioni come in atti e, all’udienza a trattazione scritta del 13-10-2020, la causa veniva, infine, trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.

In primo luogo si deve evidenziare che la contestazione sulla mancata notifica della riassunzione a **Controparte_10** sollevata da taluni dei convenuti, non coglie nel segno. Ed invero come risulta dalla documentazione versata in forma cartacea e, quindi, in forma telematica sub 6 in allegato alle note di parte attrice è emerso che la citata notifica in Gran Bretagna alla detta convenuta è stata validamente effettuata in base al Regolamento CE n. 1393/07 del Parlamento Europeo e del Consiglio come indicato dall’ufficio notifiche internazionali della Corte

d'Appello di Roma e segnatamente in base all'art. 10 del detto regolamento mediante compilazione di un modulo standard inoltrato all'organo mittente. Ebbene dalla documentazione prodotta emerge che il plico da notificare è stato consegnato al competente ufficio italiano per l'inoltro a *Organizzazione_1*. E' stato inoltre prodotto il citato modulo, sottoscritto in data 13-2-2018, dal quale emerge che la notifica è stata effettuata alla *CP_10* presso la sua residenza il 16-1-2018 e segnatamente presso l'indirizzo indicato dall'attore. Ciò mediante consegna ad un'altra persona: un 'employee' (impiegato, addetto alla casa) che lo ha ricevuto (v. 'crocette inserite nei riquadri'). Donde deve essere dichiarata la contumacia di *Controparte_10* come anche di *Controparte_4* alla luce della documentazione versata in atti. Parimenti l'atto introduttivo appare essere stato compiutamente notificato alla *CP_10* il 17-5-2016, sempre con le procedure di cui al citato Regolamento CE come da produzione documentale.

Occorre quindi evidenziare che il presente giudizio costituisce, per così dire, la 'prosecuzione' di quello che si è concluso con la prodotta sentenza di questo Tribunale n. 16968/13, promosso sempre dal *Pt_1* in quel caso nei confronti del solo *CP_1* volto a determinare i confini fra i rispettivi posti auto e conclusosi con il rigetto della domanda sul rilievo che 'il risultato si sarebbe potuto conseguire solo coinvolgendo nel giudizio gli altri proprietari degli ulteriori posti auto presenti nell'intera area'.

Con il presente giudizio l'attore ha quindi citato tutti i proprietari dei posti auto facenti parte di un'area (risultata contigua ad un condominio) utilizzata in parte quali spazi individuali di parcheggio e parte quale spazio comune di manovra.

Si deve rilevare che la prima delle domande avanzate da parte attrice, dalla stessa peraltro qualificata alla stregua di azione di regolamento dei confini, ha natura reale, non tuttavia di rivendica atteso che l'attore non ha contestato l'esistenza e la validità dei titoli di acquisto delle controparti, circostanza che avrebbe integrato un'azione ex art. 948 cc (Cass. 3663/94, Cass. 21686/06 e Cass. 28349/11), ma ha solo allegato *una situazione sopravvenuta nel tempo e segnatamente lo spostamento dei confini costituita* dall'apposizione di linee di demarcazione fra i posti auto, nuove e non conformi alla situazione di diritto. Donde l'azione deve qualificarsi 'di regolamento di confini' ed è disciplinata dall'art. 950 cc.

Parte attrice era, quindi, onerata di dimostrare non solo la sopravvenuta modifica delle linee divisorie ma altresì (per conseguire la refusione delle spese) che taluno dei convenuti avrebbe modificato le linee

segnaletiche di confine fra i posti auto nel corso del tempo rendendo di tal guisa necessario il presente giudizio per ricostituire, in conformità a diritto, i rispettivi spazi di proprietà esclusiva e quelli comuni asseritamente attualmente occupati senza titolo da parte di taluni di proprietari.

La domanda è risultata fondata.

Ed invero la documentazione versata nonché la puntuale, completa, analitica e condivisibile consulenza tecnica resa nel corso del giudizio dall'ing. *Per_2* (al riguardo mette conto di rilevare che la causa non ha ad oggetto la configurazione degli spazi sì da consentire l'accesso di eventuali mezzi di soccorso ma solo l'accertamento di quale fosse l'originaria configurazione proprietaria dei luoghi) hanno consentito di accertare che l'attuale ripartizione dei posti auto non è conforme alla situazione di diritto (come riconosciuto anche dalle parti in sede di sopralluogo: v. quanto riferito dal ctu) e segnatamente che gli attuali confini fra i posti auto, come risultanti dalle strisce apposte sul terreno, non sono conformi alla situazione come risultante dagli atti di acquisto e dai rilievi catastali originari. In particolare (v elaborato peritale pagg 4-9) è emerso che i posti auto, i relativi spazi di manovra ed un'aiuola, ubicati a livello strada, sono tutti localizzati in un'area rettangolare in Roma delimitata da via Calderini, prospetto fabbricato, piazza Mancini e recinzione in muratura verso proprietà di terzi. In catasto in origine allibrati al foglio 528, part 23, sub 213 (area di manovra), sub 214 (posto auto n. 29 per mq 13), sub 215 (posti auto da 25 a 28), sub 261 (posti auto da 9 a 24) e sub 17 (posti auto da 1 a 8). Con accesso pedonale da via Guglielmo Calderini 66 e carrabile dal presumibile n. 66/A di detta via nonché da piazza Mancini 2 con cancello piccolo pedonale e grande a due ante. E' risultato inoltre che l'area all'interno è rettangolare e ivi si trovano 29 posti auto di cui il n. 29 è autonomo, di forma rettangolare e confinante con prospetto fabbricato da un lato, muro recinzione via Calderini e spazio di manovra mentre gli altri 28 (della stessa lunghezza ed inclinazione) sono posti a 'spina di pesce' in tre gruppi di posti auto delimitati dai due pozzetti dei serbatoi del carburante. Infine è emerso che posti auto sono delimitati da segnaletica orizzontale con strisce di colore giallo, che non è conforme alla situazione di diritto che è invece identificata 'concordemente' (v. ctu pag. 5) nella planimetria riprodotta nell'elaborato a pag. 6, che deve intendersi per qui trascritta.

L'ausiliario ha inoltre rilevato che le differenze riscontrate fra la situazione di fatto e di diritto dei posti auto sono di pochi centimetri come documentato anche nelle fotografie prodotte. Ha quindi evidenziato gli errori riportati nel frazionamento catastale (risalente nel tempo e probabile fonte delle modifiche errate) che non è conforme alla

situazione di diritto. Ha infine concluso individuando quale deve essere la situazione di fatto dei confini fra i posti auto e la zona circostante conforme a diritto. Dapprima (pagg 7-10) indicando i criteri per rideterminare correttamente i confini e, quindi, descrivendo la posizione dei singoli posti auto anche graficamente (pagg. 11-13) in esito ai calcoli effettuati. I confini e le misure dei posti auto 1-29 sono pertanto quelli come determinati dal ctu ing *Per_2* alle pagine 11, 12 e 13 dell'elaborato del 18-7-2019 versato in atti, confini descritti con i relativi schemi grafici, che devono intendersi per qui pedissequamente riportati e trascritti.

In accoglimento della domanda ex art. 950 cc si deve concludere pertanto nel senso della non rispondenza della situazione di fatto con quella di diritto e che i confini fra i singoli posti auto devono essere modificati alla stregua di come individuati dal ctu.

L'attore ha avanzato anche domanda ex art. 951 cc. L'azione per apposizione di termini, di natura personale, a differenza dell'azione ex art. 950 cc presuppone l'esistenza confini certi fra proprietà contigue e tende ad ottenere che i segni di confine siano resi visibili attraverso una delimitazione materiale. Essa ha lo scopo di ottenere il concorso nella spesa per l'apposizione o la rideterminazione dei termini. Presupposto dell'azione è che manchino segni di confine riconoscibili sì che occorra un'attività per rendere riconoscibile la demarcazione fra le proprietà mediante la collocazione di segni esteriori che indichino materialmente il tracciato dei confini.

La domanda, così meglio precisata nello scopo, non merita positivo scrutinio. Ed invero, dalle stesse fotografie depositate dall'attore sub 6 alla citazione, emerge chiaramente che i posti auto risultano delimitati da strisce gialle orizzontali ancora pienamente visibili (sui sampietrini) donde l'insussistenza dei presupposti per l'apposizione dei termini (che non può che constare nel ridipingere la segnaletica) che presuppone, invece, che detti segni non siano più leggibili e perciò debbano essere ripristinati, dividendone le spese.

Probabilmente parte attrice erroneamente ha avanzato richiesta di apposizione dei termini ex art. 951 cc volendo invece chiedere la riconduzione a diritto dei confini in seguito all'accertamento della non corrispondenza fra la situazione di fatto e quella di diritto.

Tale domanda può essere accolta, costituisce invero conseguenza dell'accoglimento dell'azione di regolamento di confini.

Le parti del presente giudizio devono pertanto essere condannate alla rideterminazione dei confini dei rispettivi posti auto di proprietà esclusiva conformemente agli accertamenti peritali come sopra riportati

mediante il tracciamento di nuove linee di segnaletica orizzontale fra i posti auto di ciascuno.

La non conformità a diritto dei confini non può essere imputata, in assenza di prova, ad alcuna delle parti in particolare.

Il giudice che ha pronunciato la sopra citata sentenza di questo Tribunale ha rilevato che una delle modifiche è stata cagionale dall'apposizione, da parte del dante causa dell'attore, di una tettoia che invade(va), in parte, i posti auto del CP_1 mentre nulla è emerso sulle origini della modifica del complessivo assetto dei posti auto. Nel presente giudizio l'attore ha imputato tali cambiamenti al convenuto CP_1 ma di tale emergenza non ha offerto riscontro alcuno posto che, sul punto, non ha articolato capitoli di prova per testi rilevanti posto che, con riguardo al detto convenuto, i capitoli sono risultati così generici in quanto privi di indicazioni di tempo e di modo: quando e come sarebbero state cancellate e ridipinte le strisce orizzontali (v. memorie ex art. 183 comma 6 n 2 cpc di parte attrice) che nulla, il mezzo di prova, avrebbe potuto, se ammesso, riscontrare. Donde, come detto, la condanna al ripristino dei confini mediante il tracciamento delle nuove linee costituisce onere di spesa per tutte le parti in causa, ciascuna con riguardo al proprio posto auto.

Quanto alla 'parte comune' si osserva che l'ausiliario ha precisato che è quella residuale rispetto ai posti auto di proprietà esclusiva insistenti sul lotto rettangolare, delimitata dai muri con cancelli su via Calderini e piazza Mancini, muro di recinzione ed il prospetto del fabbricato sul quale si aprono anche botteghe e magazzini (v. planimetrie e fotografie allegate alla ctu). Al riguardo si deve tenere in cale l'allegato grafico al titolo di proprietà (v. atto d'acquisto del 25-6-1984 da parte di Per_1 [...] prodotto unitamente alla comparsa dall'avv Florio), da considerarsi prevalente, in quanto unito a titolo di acquisto della proprietà, rispetto al grafico allegato all'accatastamento (pur in atti e di diverso contenuto).

Spazi comuni, che comprendono anche quelli nei quali sono ubicati i serbatoi interrati, spazi che devono essere lasciati liberi per le manovre. In assenza di allegazione e prova di un'attuale occupazione della parte comune in violazione dell'art. 1102 cc non può essere emessa alcuna pronuncia al riguardo.

Le spese di lite possono essere compensate considerato che, per quanto detto, non è emersa prova che la modifica dei confini dei singoli posti auto, peraltro, come rilevato dal ctu, di pochi centimetri, sia a taluno addebitabile e che appare interesse comune quello di avere confini conformi a diritto.

Spese di ctu a carico delle parti e da dividere, fra loro, in misura uguale.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella contumacia delle parti di tal guisa indicate in epigrafe ed ogni ulteriore eccezione o domanda disattesa, dichiara che i confini (di diritto) fra i posti auto 1-29 sono quelli come individuati dal ctu ing. Per_2 fra l'altro, alle pagine 11, 12 e 13 dell'elaborato del 18-7-2019 versato in atti, descrizioni con i relativi schemi grafici che devono intendersi per qui pedissequamente riportati e trascritti. I posti auto ed i relativi spazi di manovra sono ubicati in Roma a livello strada e sono tutti localizzati in un'area rettangolare delimitata da via Calderini, prospetto fabbricato, piazza Mancini e recinzione in muratura verso proprietà di terzi. In catasto risultano in origine allibrati al foglio 528, part 23, sub 213 (area di manovra), sub 214 (posto auto n. 29 per mq 13), sub 215 (posti auto da 25 a 28), sub 261 (posti auto da 9 a 24) e sub 17 (posti auto da 1 a 8). Con accesso pedonale da via Guglielmo Calderini 66 e carrabile dal presumibile n. 66/A di detta via nonché da piazza Mancini 2 con cancello piccolo pedonale e grande a due ante. L'area all'interno è rettangolare e ivi si trovano 29 posti auto di cui il n. 29 è autonomo, di forma rettangolare e confinante con prospetto fabbricato da un lato, muro recinzione via Calderini e spazio di manovra mentre gli altri 28 (della stessa lunghezza ed inclinazione) sono posti a 'spina di pesce' in tre gruppi di posti auto delimitati dai due pozzetti dei serbatoi del carburante. I posti auto sono delimitati da segnaletica orizzontale con strisce di colore giallo che non è conforme alla situazione di diritto che è invece identificata 'concordemente' (v. ctu pag. 5) nella planimetria riprodotta nell'elaborato a pag. 6, che deve intendersi per qui trascritta.

Ordina alle parti di procedere alla rideterminazione dei confini fra i posti auto e lo spazio di manovra, ciascuna in relazione al suo posto auto di proprietà, mediante applicazione di nuova segnaletica orizzontale in conformità con quanto affermato nella ctu.

Dichiara che l'area comune, come sopra identificata e comprendente anche gli spazi occupati dalle botole per il gasolio, deve essere lasciata libera per le manovre di parcheggio.

Spese di lite compensate. Spese di ctu da ripartire fra le parti in proporzione uguale fra loro.

Roma 20.1.2021

Il Giudice
Dott. Roberto Ghiron